

UGEL-Tocache
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



00002154

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 07 AGO. 2026

VISTO:

El memorando N°834-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 04 de agosto de 2026, el Informe Preliminar N°0021-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 26 de julio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (90) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N°00000222 de fecha 02 febrero del 2026, se resuelve: ARTICULO 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Lubby Lucila Alberto Ríos**, docente nombrada de la I.E "Cesar Vallejo", del distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín; quien presuntamente ha **transgredido** por acción u omisión de los principios, **deberes**; obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerada una falta como grave.

Que, se aprecia de los documentos recabados, así como los documentos derivados por el área de Convivencia Escolar de la UGEL Tocache, que se tiene el Informe N° 049-2025-GRSM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC, de fecha 20 de noviembre del 2025, en donde se reporta el caso al SISEVE con N° 2520339A9B, por presunta privación de salidas a recreo, quiosco; comentarios hirientes y despectivos delante de sus compañeros, asimismo obra la denuncia de fecha 11 de noviembre del 2025 que añade información relevante: que la menor padece de deficiencia biológica (ano imperforado), por esta condición la maestra la trata de manera inadecuada, se reporta un incidente grave donde la menor sufrió un **posible derrame (posible desmayo y/o colapso)** en plena sesión de clases y la maestra presuntamente no le brindó auxilio oportuno ni la atención necesaria.

Que, en los documentos del procedimiento obra el Oficio N° 001-SM-MRU-MCPC-2025, de fecha 06 de noviembre del 2025, documento mediante el cual la Lic. María Cristina Paz Cárdenas solicita intervención para brindar orientación legal a la madre de la menor C.E.P.V (11) por ser presunta víctima de violencia psicológica por parte de la docente Lubby Alberto Ríos del 6to grado A de la II.EE Cesar Vallejo, quien presuntamente ha privado de salidas al recreo, al kiosco, realiza comentarios hirientes hacia la menor delante de sus compañeros. Asimismo, se indica en dicho documento que la menor viene recibiendo tratamiento psicológico en el Centro de Salud de Uchiza por cuadro depresivo leve F32.0; actualmente la menor ha desarrolla parálisis del Bell G51.0, episodio que ocurrió en la institución educativa y no hubo atención inmediata.

Que, en el presente caso, se toma las normas a aplicar la del **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, se aprecia que el docente en PAD ha sido válidamente notificado el día 05 de mayo del 2026 con la RD UGEL-T N° 0000222, de fecha 06 de febrero del 2026, la misma que dentro del plazo que prevé la norma a través de mesa de partes presencial/virtual ha presentado escrito con VIR 016-2026868334 de fecha 12 de mayo del 2026, solicitando prórroga para la presentación de su descargo y

otros, y designando abogado defensor; el cual se le concedió prorroga con la Carta N°14-2026-DRESM/UGEL-T/AGA/ST-CPPADD de fecha 14 de mayo del 2026, pero no presentó su descargo. Con VIR 016-2026079568 de fecha 06 de julio del 2026, la docente presenta escrito solicitando el uso de la palabra para Informe Oral; el mismo que fue respondido con la Carta N°020-2026 de fecha 09 julio del 2026, siendo notificado válidamente el día 09 de julio del 2026; por lo que, con fecha 16 de julio del 2026, se realiza el **ACTA DE INFORME ORAL** de la profesora Lubby Lucila Alberto Ríos, el mismo que es evaluado a efectos de emitir el presente informe.

Que, el 05 de mayo del 2026 se le notifica válidamente con la RD UGEL-T N° 0000222, de fecha 06 de febrero del 2026, en la que se resuelve INSTAURAR PAD a la Prof. **Lubby Lucila Alberto Ríos**, docente nombrada de la I.E N°0425 "Cesar Vallejo", del distrito Uchiza y provincia de Tocache, región San Martín, quien de esa forma fue notificado válidamente a través de su WhatsApp en la mencionada fecha, donde se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que la docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que al haber solicitado prorroga y haber sido atendido su solicitud de Informe Oral está claro que la docente en PAD ha ejercido su derecho defensa de manera irrestricta; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, previsto en artículo 248° del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, la docente en PAD, es representada por su abogado defensor, Abog. Percy Alejandro Tafur Castañeda, identificado con DNI N° 44967132, con registro CAS N° 2599 del Colegio de Abogados del Santa, quien refiere en el Informe Oral de fecha 16 de julio del 2026, lo siguiente: *"Buenas tardes con los presentes, miembros de la comisión y abogados de la CPPADD, quien en esta ocasión voy a realizar el Informe Oral en representación de la maestra Lubby Lucila Alberto Ríos, a quien se le ha abierto proceso administrativo disciplinario, como primero punto se tiene que no se ha cumplido con los requisitos y/o presupuestos legales para la apertura del PAD, por lo que en mismo expediente existe los medios probatorios que constan en las declaraciones de los menores alumnos del aula del 6to grado A; en donde inclusive la propia madre de la menor ha ofrecido como medios probatorios la declaración de los menores estudiantes de aula y de la maestra Reyna Rodríguez Sifuentes, donde se puede apreciar que en dichos medios probativos desvirtúan los cargos imputados a mi patrocinada. Se tiene que los 08 menores han declarado, que la maestra en ningún momento ha realizado trato humillante hacia la menor agraviada. Luego que la docente en su declaración tiene como testigo a la docente Reyna, quien es testigo de que el día de los hechos la menor se encontraba en buen estado de salud, y no como la madre refiere, que la niña estaba llorando, se encontraba mal de salud, y que habría pedido ayuda en ese momento, pero nadie le brindó. Por lo que no existe mayor corroboración de lo dicho por la madre en su denuncia. Asimismo, señala que respecto del maltrato físico y de la afectación psicología no existen los actúalos, las pericias o documentos que acrediten dicha afectación, más aún cuando en el maltrato psicológico y físico se trata de faltas, y donde se evalúa es el resultado y no la conducta. Por todas las consideraciones referidas, se solicita que se absuelva a la maestra de los cargos en su contra. En este acto el abogado defensor hace entrega de 07 impresiones fotográficas."*

Que, estando a lo antes señalado se evidencia que la Profesora **Lubby Lucila Alberto Ríos**, no ha cumplido con presentar su descargo a las imputaciones; sin embargo, se está tomado en cuenta su Informe Oral para no vulnerar su derecho a la defensa; por tanto, estando al estado del presente procedimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 255° inciso 4 del TUO de la Ley N°27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala: *"Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción"*, se procede a emitir pronunciamiento.

Que, durante el desarrollo del presente procedimiento sancionador se ha realizado actuaciones administrativas, entre ellas las declaraciones de los menores estudiantes del aula de 6to grado A de primaria de la II.EE N°0425 "Cesar Vallejo" de Uchiza, ya que conforme a los hechos denunciados estos hechos se habrían producido de manera aislada, sino en el aula, quienes han manifestado lo siguiente:

La alumna L.T.C (12) del 6to grado de primaria, refiere que sus padres tienen amistad con la maestra, señala que la menor (C.E.P.V) recibe un trato especial por parte de la maestra, siempre le ha tratado bien, y con Cashari son compañeras desde inicial; al contrario la maestra le ayuda demasiado, porque tiene dificultades en su aprendizaje, trata de que ella se empareje con todos; ella participa en todas las actividades, en grupos, en su participación es normal, no está excluida de ninguna actividad, hasta promoción iba a hacer, pero su mamá la sacó. Nadie se burla de ella, si en algún momento algún compañero ha hecho un comentario inadecuado, la maestra interviene y nos pide empatía (ponerse en el lugar de otro), nos pone ejemplos, no dice que como nos sentiríamos si nos dicen algo desagradable. Ella es mi amiga, hago grupo con ella, todos sabemos de su discapacidad, y la maestra le dice y da las facilidades del caso, para que acuda al baño. El día del incidente, ella estaba normal, alegre, nos quedamos mirando el deporte con la profesora; las madres a su mamá le tienen un poco de cuidado, parece que le controla a la niña, y se nota que es muy conflictiva. Todos estábamos juntos en el deporte, pero nadie vio ni escuchó que le diga algo a la maestra o le pida ayuda. De todo corazón digo que el problema no es con la maestra ni la niña, es con la mamá, siempre fue problemática

o controladora; con respecto a las tareas se demora en escribir, y se retira porque su mamá la llama, pero la maestra no le dice nada, ya que entiende que solo tiene algunas dificultades. No tiene nada más que decir.

La alumna B.A.V (11) del 6to grado de primaria, refiere que sus padres tienen amistad con la maestra; la maestra nunca le han humillado o hecho escuchar algo a Cashari, nadie se burla de ella, lleva sus sesiones con la psicóloga del colegio. La maestra le da todas las facilidades para ir al baño, toca el timbre y normal se va al baño; yo estaba al lado de la maestra y Casahri también (en el deporte), colaboramos todos para comprar gaseosa, ya queríamos hacer un compartir entre todos, la maestra se fue a comprar, y todo el rato estuvo bien anímicamente; tomamos la gaseosa, ella también, hasta ceviche la vi comiendo a Cashari; si alguien está mal, la maestra le da algún medicamento, porque tenemos un botiquín. Mis compañeros no se burlan de ella, pese a que sabemos sobre su discapacidad. Hay cosas que dice Cashari, que la maestra no le había dado un vaso con agua, cuando en realidad nos dio a todos, es más la abrazó y la consoló, todos vimos, yo creo que a veces Cashari miente, pero es que ahí hay algún problema con su mamá. En un ensayo de la promoción, ya vi que Casahri tenía todo el tiempo su mano metido en su bolsillo, quería preguntarle que le paso, pero como su estaba ahí, ya no le pregunté; y le queríamos hacer un cartel de ánimos, ya que en el ensayo la veíamos medio triste; luego dejó de venir y salió lo de las noticias, en donde dijo la mamá que mis compañeros le hacían bullying, cuando en realidad no es así. El día del examen de abril, Cashari no podía resolver el examen y tocó el timbre, y Valeria le ayudó a resolver, y lo entregó; ese día vino su mamá a reclamarle a la maestra por su baja calificación, y la maestra le mostró el examen, pero no creía que ella saque esas notas. En el vóley Cashari no podía dar volteretas, me decía si le puedo ayudar, y la ayudé, me preguntó si lo hacía bien, se reía, era una niña muy feliz. No tiene nada que decir.

La alumna N.A.V.M (12) del 6to grado de primaria, refiere que sus madres no tienen amistad ni enemistad con la maestra; en ningún momento la maestra ha tratado mal a Casahri, no la humillado; siempre va al recreo, a pesar que no termina sus tareas, hojas, ejercicios; no le ha privado de ir al baño; jamás le ha dicho que el aula huele mal por ella; todos sabemos de su discapacidad desde pequeños. El día de los hechos (deporte) no vi ni escuché que ella le pide ayuda a la maestra, ya que ella estaba conmigo; la vi normal, ya después fui a jugar, y mis compañeros hacían barra. La mamá venía muchas veces a reclamar a la maestra, porque toda vez que se sentía mal, era retirada del salón, y dejaba diciéndole "que porque deja tareas para la casa"; pero cuando no podía, la maestra le daba ánimos para que intente resolver sus tareas. El día de la actividad, Cashari estaba normal y jugando con nosotros, y le invité mi comida, me dijo "gracias" y se fue saltando con mis otros compañeros. El año pasado la mamá vino a hacer la misma denuncia contra nosotros, cuando ni sabíamos que ella tenía esa discapacidad; ella misma nos contó sobre su situación, y tratamos de ayudarla; antes y después siempre la tratamos igual. Desde los ensayos de promoción ella ya se sentía mal, le daba fiebre y le dolía la cabeza, no vino una semana a clases, la maestra no venía, solo estaba el profesor de baile; luego vino con algo en el brazo vendado y una aguja en la mano, porque tenía algo grave decía; eso fue antes que le diera derrame; yo busqué en internet que eso te da antes de algo, hay pequeños síntomas, pero no le dije a nadie; yo le acompañaba a todas partes, pero a veces quería estar sola y hacer sus cosas. Solo he escuchado comentarios que ella dijo cosas que no son; no he visto ni escuchado nada de esas cosas que dijeron (tv). No tiene nada más que decir.

El alumno G.M.J.P (12) del 6to grado de primaria, refiere que mis padres no tienen amistad ni enemistad con la maestra; nunca he visto ni escuchado que la maestra le trata mal a Cashari, le deja salir al recreo; si sabemos de su discapacidad; ella estaba normal ese día, estaba jugando, yo estuve hablando con la profesora, y en ningún momento escuche que le haya dicho algo a la maestra. La maestra le ayuda con sus tareas. Ese día estaba jugando normal con mis compañeros. Nunca le hemos ofendido. No tiene nada más que decir.

La alumna V.F.CH.C (11) del 6to grado de primaria, refiere que sus padres no tienen amistad ni enemistad con la maestra; nunca he escuchado o visto que la maestra le trata mal o humilla a Cashari; si se quedaba en el aula, es porque ella misma quería, la maestra a todos mandaba al recreo. En el deporte Cashari nunca le dijo nada a la maestra, ella estaba feliz jugando. Nosotros no le hacemos bullying nunca a Cashari, ella juega con nosotros, no le hemos hecho sentir menos, la tratamos por igual; todo el tiempo estaba tranquila; su mamá nos dijo que se siente bien con nuestro grupo, pero que tenía problemas; se iba al psicólogo a sus sesiones y la miss le dejaba las copias de la clase; su mamá todo el tiempo venía a reclamarle a la profesora por todo, es una mamá problemática. La maestra nos pone por grupos para trabajar todo el año, y así nos mantenemos. No tiene nada más que decir.

La alumna M.C.T.D (12) del 6to grado de primaria, refiere que sus padres tienen amistad con la maestra; no ha visto ni escuchado que la maestra ni sus compañeros le tratan mal, nadie le hace bullying, no le hacemos sentir mal, si ella no sale al recreo, es porque ella desea avanzar sus clases, pero la maestra no le prohíbe. En ningún momento pidió ayuda a la maestra el día de los hechos, estaba normal; estaba jugando. No se le ha discriminado; su mamá es medio problemática, yo pienso que le quiere sacar a la maestra del colegio; la maestra no le hace nada, pero reclama y se queja de todos, cuando no es así. No tiene nada más que decir.

El alumno J.J.A.M (11) del 6to grado de primaria, refiere sus padres no tienen amistad ni enemistad con la maestra; la maestra nunca le ha insultado impedido ir al baño a Cashari; si tenemos algo, llama a nuestras mamás si nos sentimos mal. Siempre le ha dejado estar en grupos y participar a Cashari, la maestra no le ha dicho algo hiriente. En el deporte Cashari nunca le ha pedido ayuda a la maestra; mi mamá es auxiliar en la institución; ella le vio a Cashari y a su mamá en la entrada, y ahí le vio medio mal, le dijo a su mamá que, si la niña tiene algo, y le respondió "sí, si ya sé", y seguía hablando como media hora con la directora, que se habían encontrado en la entrada del colegio. No nos acercamos mucho a Casahri, porque se le ve cómoda y contenta con Luana, con ella se divierte, pero si la maestra nos pide ayuda, que la ayudemos en sus tareas; aunque a veces quiere estar sola. No tiene nada más que decir.

El alumno S.E.E.C (11) del 6to grado de primaria, refiere que sus padres tienen amistad con la maestra; la maestra le trata bien a Cashari, nunca le ha discriminado ni nosotros; la maestra nos manda a todos al recreo,

no nos obliga a quedarnos en el aula; le explica a ella las clases que no entiende. El día del deporte no escuche ni vi que Cashari le pide ayuda a la maestra, ella esta normal; yo vi cuando estuvo con la sub directora a fuera del salón, mientras sacaba su mochila, la vi normal; la vi jugar y corretear. No tiene nada más que decir.

Conforme se aprecia de las declaraciones de los menores entrevistados compañeros de aula de la menor presuntamente agraviada, han negado rotundamente que la docente le haya tratado de la forma que se indica en la denuncia, señalan que desde primer grado es su docente, y en los 6 años de estudios, no han presenciado agresión psicológica a la menor C.E.P.V (11), por el contrario, sabían que tiene una discapacidad, y el trato y enseñanza fue mucho más especial y considerado para la menor.

Respecto al hecho de maltrato relacionado a la actividades deportivas (ya no en el aula) se ha podido evidenciar con la declaración de sus compañeros que la menor se encontraba en las actividades deportivas con total normalidad y en aparente estado de buena salud, no pudiendo preverse que posteriormente sufriría un derrame facial, no habiéndose determinado las causas u origen del mismo, por lo que no existe una prueba que determine una relación de los hechos denunciados (causa) con el derrame facial (efecto), más aún cuando la menor no mostró síntomas de ninguna clase mientras realizaba sus actividades en el polideportivo conforme a lo señalado por sus compañeros de clases.

En el Informe Técnico N° 1922-2025-SERVIR -GPGSC, de fecha 29 de setiembre del 2025, se señala: *"De esta manera, la declaración testimonial del presunto agraviado, aun siendo un medio probatorio válido y relevante, debe ser valorada dentro de un análisis integral que considere todos los elementos recabados, sin embargo, ante la ausencia de medios de prueba adicionales, deberá tomarse en cuenta lo descrito en los numerales 2.19 y 2.20 precedentes. Ello responde a la finalidad del PAD, consistente en determinar con objetividad la existencia o no de responsabilidad administrativa, lo que exige que la decisión se fundamente en una valoración razonada y objetiva del conjunto de medios probatorios disponibles"*.

Tomando dicho criterio que es compartido por este colegiado, tenemos que la versión brindada por la menor presuntamente agraviada no tiene corroboración periférica, por el contrario, sus compañeros de clases señalan que el maltrato en el aula y en las actividades deportivas no han sido presenciado por ellos, quienes se encontraban junto a la menor presuntamente agraviada.

Con respecto al maltrato psicológico o perjuicio al estudiante, se debe tener en cuenta la Resolución de Sala Plena N° 009-2020-SERVIR/TSC, donde se establece como precedente el siguiente criterio: *"(...) 53. De esta forma, cuando la falta hace referencia a "perjuicio" causado por el docente, engloba todo daño que sufra el estudiante y/o la institución educativa por actuación del sujeto infractor, situación que permite colegir que la falta no busca penalizar la conducta realizada por el docente, sino las consecuencias de dicha actuación, es decir, la lesión de un interés jurídicamente protegido de carácter patrimonial o extrapatrimonial"*.

En el presente caso, si bien existe intervención del psicólogo de Colegio referido a la intervención propias de su labor, no son pericias que concluyan en un daño psicológico derivado de los hechos materia de denuncia, estos documentos están relacionado a las sesiones y actividades que vino realizando la psicóloga de la II.EE, por lo que solo tiene el Plan de Acompañamiento y Orientación Psicológica, mas no una pericia que permita acreditar las consecuencias del hecho denunciado y con ello la lesión del interés protegido. Si bien la autoridad administrativa tiene dentro de sus prerrogativas realizar actuaciones que permitan bajo el principio de verdad material reunir elementos probatorios para una decisión, es también cierto la precariedad existente en cuanto órganos de auxilio en la provincia que permitan recabar una pericia psicológica, la que muchas veces se logra obtener cuando es recabado de actuaciones fiscales o judiciales, lo que no existe en el presente caso, por lo que no se cuenta con una pericia psicológica a efectos de evaluar la producción de algún daño o maltrato psicológico.

Que, haciendo un análisis de los actuados, y en aplicación de la normativa vigente determina que: no se acredita la falta por cuanto, la docente en PAD ha negado los cargos, y se ha establecido con la declaración de los alumnos del 6to grado A nivel primario que no existe corroboración periférica que se haya realizado agresiones verbales y/o trato humillante en agravio de la menor de iniciales C.E.P.V (11), por lo que la docente en PAD no ha infringido sus deberes como docente bajo el régimen la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, conforme se ha desarrollado precedentemente y se fundamenta más adelante.

La Prof. Lubby Lucila Alberto Ríos, docente nombrada de la I.E N°0425 "Cesar Vallejo", del distrito de Uchiza y provincia de Tocache, región San Martín, ha negado los cargos en su contra, y tiene como principal argumento de defensa la declaración de sus propios alumnos de aula, el cual todos los entrevistados declararon a favor de la docente, pues aseguran que nunca ha faltado el respeto, ha hecho agresiones verbales o ha realizado trato humillante a ningún niño o niña del salón de clases del aula de 6to grado A nivel primaria. Por otro lado, se cuenta con los memoriales de los padres de familia de aula, que indican el respaldo y conformidad con la enseñanza, valores y buen trato de la maestra hacia sus niños.

De acuerdo a lo señalado precedentemente la Prof. Lubby Lucila Alberto Ríos, no es responsable de las acusaciones en su contra, se ha desvirtuado que su actuación en los hechos imputados ha sido bajo el principio de licitud, que establece que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (...). El principio de presunción de licitud precitado se deriva del principio constitucional a la presunción de inocencia previsto en el literal e) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, el cual señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esta presunción cubre al imputado durante el procedimiento sancionador, y puede desaparecer o confirmarse gradualmente, y finalmente definirse a través de un acto administrativo. Por tanto, de acuerdo a los documentos analizados, testimoniales actuadas, no se ha podido establecer un acto de Violencia escolar: Que es, "todo acto o conducta violenta contra una niña, niño o adolescente que ocurre dentro de la institución educativa, en sus inmediaciones o en el trayecto entre la institución educativa y el hogar, y en el que los involucrados pertenecen a una institución educativa, independientemente de si pertenecen o no a la misma", señalado en el glosario del numeral 1.9 de la Resolución Ministerial 383-2025-MINEDU.

En consecuencia, no se han vulnerado los principios referidos en el numeral III **Principios** de la Resolución Ministerial 383-2025-MINEDU en el numeral 3.3. Igualdad y no discriminación.- Se debe asegurar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna por motivo de identidad étnica, cultural, sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, origen, contexto social o económico, discapacidad o cualquier otra condición del estudiante o de su padre, familiares o representantes legales; 3.7. No revictimización.- La actuación no debe en ningún caso exponer al estudiante afectado por hechos de violencia, al impacto emocional que implica el relato reiterado e innecesario de los hechos de violencia, las esperas prolongadas o las preguntas y comentarios que juzgan, culpabilizan o afectan su intimidad; 3.12. Perspectiva de discapacidad.- Esta perspectiva evalúa las relaciones sociales considerando las necesidades e intereses de las personas con discapacidad; y considera la discapacidad como el producto de la interacción entre las deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o mentales de las personas y las distintas barreras que le impone la sociedad, abordando la multidimensionalidad de la problemática de exclusión y discriminación que las afecta y comprometiendo al Estado y la sociedad a tomar medidas para eliminarlas, con el fin de asegurar su participación en la sociedad de forma plena, efectiva, sin discriminación y en igualdad de condiciones.

Que, nuestra Constitución Política, señala que toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que respecta a los niños -entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4° de nuestra Constitución precisa que: *"la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente (...)"*; reconociéndose así implícitamente el principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15° de la Carta Magna establece que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

En esa línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el año 1990, prevé que *"en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"*. Asimismo, establece que los Estados parte tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para preservar a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 2079-2009-PHC/TC, señaló que: *"constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. (...) En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos"*.

La calificación y gravedad de la falta se evalúa de conformidad a lo previsto en el artículo 78° del D.S. N° 004-2013:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
--------------------------------------	-----------

b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248° numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

Que, se ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta los principios de: **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.).* En este sentido, esta CPPADD no vulnerará los principios mencionados, lo que se tendrá en cuenta al momento de recomendar en el presente caso.

Que, se hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario"*. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad *"La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable"*. Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Del presente caso en particular, luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **sancionar** a la Prof. **Lubby Lucila Alberto Ríos**, docente de la I.E N°0425 "Cesar Vallejo" de Uchiza - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer la absolución y el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1

señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario a la **Prof. Lubby Lucila Alberto Ríos**, docente nombrada de la I.E "Cesar Vallejo", del distrito de Uchiza y provincia de Tocache, región San Martín; al no haberse acreditado las agresiones verbales o trato humillante en perjuicio de la estudiante de iniciales C.E.P.V (11).

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la **Prof. Lubby Lucila Alberto Ríos**, identificada DNI N° 01187969, con domicilio real en el Jr. Carlos Arévalo N°920 – Uchiza, numero de celular 94295517, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/CPADD
MACA/RD
PAFH/ST